العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• مراجعة ليلة الامتحان •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

الفقه المقارن (جنايات)

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثالثة

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

أسئلة مراجعة الفقه المقارن جنايات

المحاور الآتية

العمد	شبه العمد	الخطأ	ما دون النفس

السؤال الأول: تعريف القتل العمد وضابط الآلة:

نص السؤال: ما تعريف القتل العمد عند الفقهاء، وما ضابط الآلة فيه؟

محل التعريف: تباينت عبارات الفقهاء في تعريف القتل العمد وتحديد آلته، ونعرض ذلك:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	تعمد الضرب بسلاح أو بما يجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء، كالمحدد من الخشب والحجر والنار — الحنفية
الرأي الثاني	قصد إتلاف النفس بآلة تقتل غالبًا، من محدد أو مثقل، أو بإصابة المقاتل كعصر الأنثيين وشدة الضغط بالخنق — المالكية
الرأي الثالث	قصد قتله بما يقتل غالبًا فيموت منه — الشافعية
الرأي الرابع	قصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به — الحنابلة
الرأي الخامس	قصد البالغ العاقل القتل بما يقتل غالبًا — الشيعة الإمامية
الرأي السادس	قصد الفعل وعين الإنسان بما يقتل غالبًا — الشيعة الزيدية
الرأي السابع	ما تعمد به المرء مما قد يموت من مثله وقد لا يموت — الظاهرية
الرأي الثامن	قصد إتلاف النفس بآلة تقتل غالبًا — الإباضية

محل الاتفاق – القتل بالمحدد: الفقهاء متفقون على أن القتل إذا كان بمحدد، أي بآلة لها حد كالسيف والسكين وما يشبههما مما يقطع اللحم ويفرق الأجزاء، فهو **قتل عمد** .

⚠ **محل الخلاف – القتل بغير المحدد (المثقل):** اختلفوا في القتل بغير المحدد كالمثقل (ما كان ذا وزن ثقيل كالحديدة أو الحجر مما يغلب على الظن موت المقتول به) على رأيين، وهما:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**ليس بقتل عمد، ولا يوجب قصاصًا إلا إذا كان حديدًا كالعمود ونحوه** — **أبو حنيفة**
الرأي الثاني	**قتل عمد؛ لأنه يقتل غالبًا** — **باقي الفقهاء**

٢ السؤال الثاني: حكم القتل العمد وأدلته:

نص السؤال: ما حكم القتل العمد، وما أدلة تحريمه ووجوب القصاص فيه؟

الحكم: القتل إذا كان عمدًا وعدوانًا **جريمة كبرى، ومن السبع الموبقات** التي يترتب عليها استحقاق العقاب في الدنيا والآخرة، وذلك بالقصاص، مع ما جاء في القرآن من الوعيد الشديد؛ لأنه اعتداء على صنع الله في الأرض، وتهديد لأمن الجماعة وحياة المجتمع.

أدلة الكتاب: دل على تحريمه ووجوب القصاص فيه آيتان، وهما:

1. **الآية الأولى:** «وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا»
2. **الآية الثانية:** «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا»

أدلة السنة: دل على تحريمه حديثان، وهما:

1. **الحديث الأول:** ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «"لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ"» .

٢ **الحديث الثاني:** ما روي عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «"لَا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا"» .

الإجماع: أجمع الفقهاء سلفًا وخلفًا على تحريم قتل النفس أو الاعتداء بغير حق.

٣ السؤال الثالث: أركان القتل العمد الأربعة:

نص السؤال: ما أركان القتل العمد الأربعة، وما المراد بكل ركن؟

١ **الركن الأول – أن يكون القتيل آدميًا حيًا:** ويتحقق بشرطين: **أن يكون المعتدى عليه آدميًا** فلا قصاص بالاعتداء على غير الإنسان؛ فلو وجّه شخص طلقات نارية إلى حيوان بقصد إهلاكه وهو يظن أنه إنسان، فإن الجريمة **لا تعد قتلًا** ، بل تعتبر إتلافًا لحيوان يعاقب عليه بالتعزير، **وتحقق حياة المجني عليه وقت الاعتداء** فلو اعتدى شخص على ميت فارق الحياة **فلا قصاص عليه** ، وكذا لو اعتدى على جنين في بطن أمه فلا قصاص عليه؛ لأن حياة الجنين ليست متحققة، فعلى الجاني **الدية كاملة** إذا سقط الجنين حيًا ثم مات؛ لأنه مات متأثرًا بالعدوان، وعليه **الغرة** إذا سقط ميتًا.

٢ **الركن الثاني – أن يكون المقتول معصوم الدم:** معنى معصوم الدم أي **يحرم قتله** ، ولا يكون مباح الدم كالحربي؛ إذ لو كان كذلك لم يعاقب قاتله، فمعصوم الدم هو الذي لا يباح قتله، وبالتالي يجب القصاص على قاتله.

٣ **الركن الثالث – أن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني:** يشترط لتحقق هذا الركن أن يحدث القتل بفعل الجاني، وأن يكون من شأن هذا الفعل إحداث الموت، فإن كان القتل نتيجة لفعل لا يمكن نسبته إلى الجاني أو لم يكن فعل الجاني يحدث الموت فلا يمكن اعتبار الجاني قاتلًا. **ولا يشترط أن يكون الفعل من نوع معين لاعتباره قتلًا** ، فيصح أن يكون ضربًا أو جرحًا أو ذبحًا أو حرقًا أو خنقًا أو تسميمًا أو غير ذلك، ويصح أن يقع الفعل من الجاني مرة واحدة، ويصح أن يقع على التوالي في مدة طالت أو قصرت.

٤ **الركن الرابع – أن يقصد الجاني إحداث الوفاة:** لابد من قصد الجاني إحداث الوفاة، فإذا لم يقصدها لم يكن قتلًا عمدًا. وهذا الركن هو المميز للقتل العمد عن القتل شبه العمد والخطأ.

٤ السؤال الرابع: معنى عصمة الدم وبماذا تثبت:

نص السؤال: ما معنى عصمة الدم، وبماذا تثبت العصمة عند الفقهاء؟

تعريف معصوم الدم: معنى معصوم الدم أي **يحرم قتله** ، ولا يكون مباح الدم كالحربي؛ إذ لو كان كذلك لم يعاقب قاتله، فمعصوم الدم هو الذي لا يباح قتله، وبالتالي يقتص من قاتله.

محل الخلاف – ما تكون به العصمة: اختلف الفقهاء فيما تكون به العصمة على رأيين، وهما:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**تكون بالإسلام والأمان، ويدخل تحت الأمان عقد الجزية والموادعة والهدنة — المالكية والشافعية والحنابلة**
الرأي الثاني	**تكون بالإقامة في دار الإسلام ولو كانت مؤقتة، ولا يشترط للإقامة في دار الإسلام كونه مسلمًا — أبو حنيفة**

الراجح والله أعلم: **الراجح والله أعلم: الرأي الأول** — القائلون بأن العصمة تكون بالإسلام والأمان، **وسبب الترجيح:**

قوة الأدلة: لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الأول من الكتاب والسنة.

٥ السؤال الخامس: وقت اعتبار العصمة:

نص السؤال: ما وقت اعتبار العصمة في القتل: وقت الفعل أم وقت الموت؟

الرأي	المضمون
القول الأول	**وقت العصمة هو وقت الفعل أي فعل القاتل لا غير؛ فلو رمى إنسانًا مسلمًا فجرحه، ثم ارتد المجروح بعد الجرح ومات وهو مرتد، لا يقتص منه — أبو حنيفة**
القول الثاني	**وقت العصمة هو وقت الفعل ووقت الموت جميعًا؛ فلو جرح مسلمًا ثم زالت عصمته بردته فمات من جراحته هذه فلا قصاص**

على القاتل — أبو يوسف ومحمد من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة

✅ **الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: القول الثاني** — القائل بأن وقت العصمة هو وقت الفعل ووقت الموت جميعًا؛ والذي تطمئن إليه النفس.

٦ السؤال السادس: ما تزول به عصمة الدم:

نص السؤال: ما الأمور التي تزول بها عصمة الدم؟

القاعدة: تزول العصمة عن الإنسان ويصبح دمه هدرًا بزوال ما يثبتها، ويشمل ذلك أمورًا متعددة، وهي:

1. **الردة:** إذا ارتد المسلم والعياذ بالله فكفر وهو مختار بالغ عاقل فقد أصبح دمه هدرًا لا قصاص على قاتله؛ لقوله ﷺ: «"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"» ، فهذا الحديث يدل على أن عقوبة المرتد القتل، وإذا كان كذلك فلا قصاص على قاتله، **ملاحظة:** إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وإثبات موجبها من اختصاص الإمام، وله إنابة غيره في ذلك؛ لأن ترك الناس ينفذون الأحكام بأنفسهم يؤدي إلى حصول الفوضى فيعتدي بعض الناس على بعض.

2. **الزنا من المحصن: المحصن:** هو الثيب، وهو من جامع وهو حر مكلف في نكاح صحيح، سواء أكان رجلًا أم امرأة، فإذا زنا فعقوبته الرجم بالحجارة حتى يموت، والدليل على هذا ما روي عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال: «"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"» ، وإذا كانت عقوبته الرجم فلا قصاص على قاتله لأن دمه هدر.

3. **القتل العمد الموجب للقصاص:** لو قتل شخص آخر عامدًا بغير حق فعقوبته القتل، فمن قتل شخصًا مستوجبًا لعقوبة القتل فلا قصاص على قاتله لأن دمه مباح، **وهذه الإباحة ليست مطلقة لكل واحد من الناس، وإنما هي إباحة مخصوصة لولي المقتول فقط** ، فدم القاتل مهدر في حقه، ومعصوم في حق غيره من الناس، فإذا قتله غير المستحق اقتص منه.

٤ **الحرابة:** وهي قطع الطريق وإشهار السلاح خارج المصر أو داخل المصر، وجزاؤها ما ذكره الله سبحانه: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» ، فقد أفادت الآية أن المحارب للحاكم والخارج عليه إذا قتل وأخذ مال الآخرين وهدد الأمن فهو مباح الدم مهدوره.

السؤال السابع: القتل بالمحدد والمثقل:

نص السؤال: ما الفرق بين القتل بالمحدد والقتل بالمثقل، وما حكم كل منهما؟

المحدد – التعريف والحكم: المحدد: ما شق بحده فقطع الجلد ومار في اللحم كالسيف والسكين، أو نفذ بدفنه كالسهم، والأسلحة النارية الحديثة المختلفة، **ويكاد يكون هناك اتفاق بين الفقهاء على أن القتل بالمحدد قتل عمد موجب للقصاص** ، إلا أن الأحناف اشترطوا أن تكون الآلة قاتلة غالبًا ومعدة للقتل، واكتفى الشافعية والحنابلة بأن تكون الآلة محددة، ولم يشترطوا غلبة الظن في حصول القتل بها، ولم يشترط المالكية شيئًا في آلة القتل، وإنما يكفي وجود العدوان.

المثقل – التعريف والحكم: المثقل: ما ليس له حد كالعصا والحجر، وقد اختلف الفقهاء في شأنه هل يوجب القصاص أم لا على رأيين، وهما:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**لا يجب القصاص في القتل بالمثقل إلا أن يكون حديدًا كالعمود؛ فإذا خنق رجلًا فقتله أو غرقه بالماء أو ألقاه من جبل أو سطح فمات فلا قصاص فيه عنده — أبو حنيفة**
الرأي الثاني	**يجب القصاص في القتل بالمثقل — أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية والظاهرية**

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الثاني — القائل بوجوب القصاص في القتل بالمثقل، **وسبب الترجيح:**

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الثاني.
- **درء الذريعة:** لو لم نوجب القود لاتخذ ذلك ذريعة إلى إهلاك الناس.

٨ السؤال الثامن: المباشرة والتسبب والترك:

نص السؤال: ما الفرق بين القتل بالمباشرة والقتل بالتسبب والقتل بالترك؟

1. **القتل بالمباشرة – التعريف والحكم: التعريف:** أن يقصد الجاني عين المجني عليه بالفعل المؤدي إلى الهلاك بلا واسطة، كقتل السيف والرمح أو الذبح بالسكين والخنق، فإنه يؤدي بذاته إلى موت المجني عليه، **الحكم: وقد اتفق الفقهاء على أن القتل بطريق المباشرة موجب للقصاص** .
2. **القتل بالتسبب – التعريف: التعريف:** أن يقصد الجاني عين المجني عليه بالفعل المؤدي إلى الهلاك بواسطة، كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه، **أقسام السبب:** سبب حسي (كالإكراه على القتل)، وسبب شرعي (كشهادة الزور)، وسبب عرفي (كتقديم الطعام المسموم).
3. **القتل بالتسبب – الحكم:** اختلف الفقهاء في وجوب القصاص فيه على رأيين، وهما:

1. **الرأي الأول: القتل بالتسبب لا يوجب القصاص؛ فمن حفر بئرًا على قارعة الطريق فوقع فيها إنسان ومات فلا قصاص على الحافر لأن الحفر قتل سببًا لا مباشرة** — **الأحناف** .
2. **الرأي الثاني (الراجح): القتل بالتسبب يوجب القصاص إذا قصد موت المجني عليه** — **المالكية والشافعية والحنابلة** ، **سبب الترجيح:** لأن القول بغير ذلك ذريعة للهروب من القصاص.

4. **القتل بالترك – التعريف: التعريف:** أن يحبس غيره في مكان ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت جوعًا وعطشًا لزمن يموت فيه غالبًا، وكان قد تعذر عليه الطلب.
5. **القتل بالترك – الحكم:** اختلف الفقهاء في وجوب القصاص فيه على قولين، وهما:

1. **القول الأول (الراجح): القتل بالترك قتل عمد؛ فمن حبس شخصًا ومنعه الطعام أو الشراب فمات من ذلك في مدة يموت فيها غالبًا بشرط تعذر الطلب عليه وجب القصاص** — **المالكية والشافعية والحنابلة** .

القول الثاني: **لا يجب القصاص في القتل بالترك ولا شيء فيه غير التعزير** — **أبو حنيفة** .

٩ السؤال التاسع: شروط وجوب القصاص التي ترجع إلى القاتل:

نص السؤال: ما شروط وجوب القصاص التي ترجع إلى القاتل؟

القاعدة: لوجوب القصاص شروط، بعضها يرجع إلى القاتل، وبعضها يرجع إلى المقتول، وبعضها يرجع إلى نفس القتل، وبعضها يرجع إلى ولي القتيل، **أما ما يرجع إلى القاتل فخمسة:**

1. **أن يكون عاقلًا:** —
2. **أن يكون بالغًا:** —
3. **أن يكون متعمدًا القتل قاصدًا إياه:** لقوله ﷺ: «العمد قود» .
4. **أن يكون القتل منه عمدًا محضًا ليس فيه شبهة العمد:** لأن العمد المطلق هو العمد من كل وجه، ولا كمال مع شبهة العمد.
5. **أن يكون عالمًا بتحريم القتل:** فإذا كان جاهلًا بتحريمه كمن نشأ في غير بلاد الإسلام فلا قصاص عليه.

ملاحظة: أما ذكورة القاتل وحرّيته وإسلامه فليست من شروط الوجوب.

١٠ السؤال العاشر: حكم القصاص من الصبي والمجنون والمعتوه:

نص السؤال: ما حكم القصاص من الصبي والمجنون والمعتوه؟

1. **الصبي:** يشترط في القاتل أن يكون بالغًا، **فلا قصاص على صغير** ، سواء كان مميزًا أو غير مميز، **الأدلة:** السنة (حديث رفع القلم)، والإجماع، والمعقول (أن الصبي لا يكلف بالعبادات البدنية فأولى أن لا يؤاخذ بالعقوبات البدنية).

MARA 01054058478

2 **المجنون:** اتفق الفقهاء على **عدم وجوب القصاص على المجنون** لعدم إدراكه، واستدلوا بالأدلة السابقة التي دلت على عدم وجوب القصاص على الصبي، ويدل على هذا أيضًا ما رواه يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجلًا، فكتب إليه معاوية: أن اعقله ولا تقده، فإنه ليس على مجنون قود.

3 **المعتوه: العته:** آفة توجب خللًا في العقل فيصير صاحبه مختلط العقل، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين، ويلحق المعتوه بالصبي والمجنون، **فإذا اعتدى على غيره فقتله فلا قصاص عليه** ؛ لأن المعتوه لا قصد له ولا نية.

II السؤال الحادي عشر: الدية والكفارة على الصبي والمجنون:

نص السؤال: هل تجب الدية والكفارة على الصبي والمجنون في القتل؟

القاعدة: ذكرنا أنه لا قصاص على الصبي والمجنون والمعتوه، فهل يجب عليهم الدية والكفارة؟ اختلف الفقهاء فيهما، ونعرض ذلك:

I أولًا: الدية:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**تجب الدية على الصبي والمجنون والمعتوه — الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الزيدية والإمامية والإباضية**
الرأي الثاني	**لا تجب الدية عليهم — الظاهرية**

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الأول — وجوب الدية على الصبي والمجنون والمعتوه، **وسبب الترجيح:**

قوة الأدلة: لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الأول من الأثر والمعقول.

٢ ثانيًا: الكفارة:

الرأي	المضمون

الرأي الأول	تجب الكفارة على الصبي والمجنون في القتل — الشافعية والحنابلة
الرأي الثاني	لا تجب الكفارة عليهما — الأحناف

✅ **الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الأول** — وجوب الكفارة على الصبي والمجنون في القتل، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الأول.
- **أن الكفارة أوكد من الدية:** لأنها تجب على قاتل نفسه وعلى السيد في قتل عبده وإن لم تجب عليهما الدية، فلما وجبت الدية على الصبي والمجنون كان أولى أن تجب عليهما الكفارة.

٣ ثالثًا: عمد الصبي والمجنون:

✅ **محل الاتفاق:** لا خلاف بين الفقهاء على أن **الصبي غير المميز والمجنون عمدهما وخطأهما سواء** ، واختلفوا في الصبي المميز والمجنون الذي يقدر على التمييز هل عمدهما عمد أو خطأ على قولين.

الرأي	المضمون
القول الأول (الراجح)	الصبي والمجنون عمدهما وخطأهما سواء، وبالتالي إذا جنيا جناية وجبت الدية على العاقلة — الأحناف والمالكية والشافعية في مقابل الأظهر والحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية
القول الثاني	الصبي والمجنون عمدهما عمد، وبالتالي إذا جنيا جناية وجبت الدية في مالهما — الشافعية في الأظهر وأحمد في رواية

١٢ السؤال الثاني عشر: حكم القصاص من السكران المتعدي بسكره:

نص السؤال: ما حكم القصاص من السكران المتعدي بسكره؟

✅ **محل الاتفاق:** اتفق الفقهاء على أنه **لا قصاص على السكران غير المتعدي بسكره** ، كما لو أكره على شرب مسكر أو شرب ما ظنه دواء أو ماء فإذا هو مسكر.

محل الخلاف: واختلفوا في القصاص من السكران المتعدي بسكره على ثلاثة آراء، وهي:

الرأي	المضمون
الرأي الأول (الراجح)	**يقتص من السكران المتعدي بسكره** — الأحناف والمالكية والشافعية في أصح الوجهين، وأصح الروايتين عند الحنابلة والشيعة الإمامية
الرأي الثاني	**لا يقتص من السكران المتعدي بسكره ولكن تجب عليه الدية فقط** — الشافعية في وجه والحنابلة في رواية
الرأي الثالث	**لا قصاص ولا دية على السكران المتعدي بسكره** — الظاهرية

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الأول — أنه يقتص من السكران المتعدي بسكره، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الأول.
- **درء الذريعة:** لأنه لو لم يجب القصاص والحد على السكران لأفضى إلى أن من أراد أن يعصي الله تعالى شرب ما يسكره ثم يقتل ويزني ويسرق، ولا يلزمه عقوبة ولا مأثم، ويصير عصيانه سببًا لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة عنه.

١٣ السؤال الثالث عشر: أثر الإكراه على القتل:

نص السؤال: ما أثر الإكراه على القتل في وجوب القصاص على المباشر والآمر؟

أقسام الإكراه: للإكراه قسمان، وهما:

1. **الإكراه الملجئ:** وهو الذي يخاف فيه تلف النفس أو عضو من الأعضاء.
2. **الإكراه غير الملجئ:** وهو الإكراه بالحبس.

محل الخلاف – الإكراه الملجئ: اختلف الفقهاء في الإكراه الملجئ الذي يدفع الجاني إلى ارتكاب الجناية: هل العقوبة على القاتل المباشر وعلى المكره الآمر، أو على الآمر فقط، أو على المباشر فقط، على أربعة آراء، وهي:

الرأي	المضمون

الرأي الأول (الراجح)	**الإكراه لا أثر له في إسقاط القصاص عن المكره، فإذا قتل غيره مكرهًا لزمه القصاص، ولزم القصاص المكره أيضًا** — المالكية والشافعية في الراجح عندهم والحنابلة والظاهرية
الرأي الثاني	**لا قصاص عليهما** — أبو يوسف من الأحناف
الرأي الثالث	**القصاص على المكره الآمر وليس على من وقع عليه الإكراه** — أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعية في قول مرجوح والشيعة الزيدية
الرأي الرابع	**يجب القصاص على المكره المباشر للقتل** — زفر من الأحناف والشافعية في أصح الوجهين والشيعة الإمامية

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الأول — أن الإكراه لا أثر له في إسقاط القصاص عن المكره، فإذا قتل غيره مكرهًا لزمه القصاص، ولزم القصاص المكره أيضًا.

وأسباب الترجيح كما يأتي:

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الأول.
- **الشريكان في الجريمة:** لأنهما بمنزلة الشريكين في الجريمة، الأول بقصده الكامل للقتل العمد والعدوان وتسببه له بإكراه غيره على تنفيذه، والثاني بمباشرة القتل فعلًا.
- **تحقيق حكمة القصاص:** لأن في إيجاب القصاص عليهما تحقيقًا لحكمة القصاص وهو الزجر والردع عن الاعتداء على الأنفس البريئة، وسدًا لذرائع الشر والفساد والعدوان.

السؤال الرابع عشر: شروط وجوب القصاص التي ترجع إلى المقتول:

نص السؤال: ما شروط وجوب القصاص التي ترجع إلى المقتول؟

القاعدة: الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول هو **أن يكون مكافئًا لدم القاتل**، والذي تختلف به النفوس هو الإسلام والكفر والحرية والعبودية والذكورية والأنوثية والواحد والكثير، **ولا يشترط أن يكون المقتول مثل القاتل في كمال الذات** وهو سلامة الأعضاء، ولا أن يكون مثله في الشرف والفضيلة، فيقتل سليم الأطراف بمقطوع الأطراف والأشل، ويقتل العالم بالجاهل، والشريف بالوضيع، والعاقل بالمجنون، والبالغ بالصبي.

فروع الشرط: يندرج تحت هذا الشرط عدة فروع، وهي:

1. **قتل المسلم بالذمي: —**
2. **قتل الذكر بالأنثى: —**
3. **قتل الوالد بولده: —**
4. **قتل الجماعة بالواحد: —**

السؤال الخامس عشر: حكم قتل المسلم بالذمي:

نص السؤال: ما حكم قتل المسلم بالذمي، وما أدلة كل قول؟

محل الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن **الذمي إذا قتل ذميًا ثم أسلم القاتل أنه يقتل به قصاصًا** ، وأن **المسلم لا يقتل بالحربي** .

محل الخلاف: واختلفوا في قتل المسلم بالذمي على ثلاثة آراء، وهي:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**المسلم لا يقتل بالذمي — الشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية والظاهرية والإباضية في الراجح عندهم**
الرأي الثاني (الراجح)	**المسلم يقتل بالذمي — الأحناف**
الرأي الثالث	**المسلم يقتل بالذمي إن قتله غيلة وإلا لم يقتل به، وجعلوه من باب المحاربة وقطع السبيل — المالكية**

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الثاني — القائل بأن المسلم يقتل بالذمي، وأسباب الترجيح كما يأتي:

- **عموم قوله تعالى:** «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» — ولأن الذمي يعتبر أن عقد الذمة حقن دمه وماله.

- **حديث ابن عباس:** قوله ﷺ: «"مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا"» .

١٦ السؤال السادس عشر: حكم قتل الذكر بالأنثى:

نص السؤال: ما حكم قتل الذكر بالأنثى، وما الراجح فيها؟

الرأي	المضمون
الرأي الأول (الراجح)	يقتل الذكر بالأنثى ولا يجب مع القصاص شيء — الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة
الرأي الثاني	لا يقتل الذكر بالأنثى إلا أن يؤخذ منها نصف الدية ثم يقتل بها — علي بن أبي طالب وعطاء وأحمد في رواية والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية
الرأي الثالث	لا يقتل الرجل بالمرأة وإنما يجب عليه الدية — الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وعمر بن عبد العزيز
الرأي الرابع	يقتل الرجل بالمرأة إلا أنه إذا قتل زوجته لا يجب القصاص وتجب عليه الدية — الليث بن سعد

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الأول — القائل بأن الذكر يقتل بالأنثى، وأسباب الترجيح كما يأتي:

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الأول من الكتاب والسنة والمعقول.
- **حكمة تشريع القصاص:** لأن حكمة تشريع القصاص تقتضي المساواة بين الرجل والمرأة في القصاص.

١٧ السؤال السابع عشر: قتل الجماعة بالواحد وقتل الواحد بالجماعة:

نص السؤال: ما حكم قتل الجماعة بالواحد، وقتل الواحد بالجماعة؟

١ أولًا: قتل الجماعة بالواحد:

الرأي	المضمون

الاتجاه الأول (الراجح)	تقتل الجماعة بالواحد إذا كان جميعهم قد تعمد القتل واشترك فيه — الأحناف والمالكية والشافعية والمرجح عند الحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية
الاتجاه الثاني	لا تقتل الجماعة بالواحد وتجب عليهم الدية — الإمام أحمد في رواية وداود الظاهري
الاتجاه الثالث	يقتل واحد من الجماعة يختاره الورثة أو يقرع بينهم فمن خرجت قرعته قتل ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية — حكاه البعض قولًا قديمًا للشافعية وقول عند الإمامية والإباضية

✅ **الراجح والله أعلم:** **الراجح والله أعلم: الاتجاه الأول** — القائل بأن الجماعة تقتل بالواحد إذا كان جميعهم قد تعمد القتل واشترك فيه، **وسبب الترجيح:**

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة أصحاب الاتجاه الأول من الكتاب والسنة والأثر والمعقول.
- **درء الذريعة:** لأن الجماعة لو علموا أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل في التشفي.

٢ ثانيًا: قتل الواحد بالجماعة:

✅ **محل الاتفاق:** لا خلاف بين الفقهاء في أن **الواحد إذا قتل جماعة أنه يقتل** ، ولكن اختلفوا في كون القصاص منه هو كل العقوبة أم لا على ثلاث اتجاهات.

الرأي	المضمون
الاتجاه الأول	الشخص إذا قتل جماعة فإنه يقتل بواحد منهم وتجب ديات الباقين في تركته — الشافعية
الاتجاه الثاني	الشخص إذا قتل جماعة فإنه يقتل بهم ولا يجب عليه مع القود شيء من دياتهم — الأحناف والمالكية والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية
الاتجاه الثالث (الراجح)	إن طلب أولياء المقتولين جميعًا القصاص فإنه يقتل بهم ولا يجب عليه شيء من الدية، وإن أراد بعض أولياء المقتولين القصاص وطلب أولياء الآخرين الدية فإنه يقتل لمن طلب القصاص ويعطى الآخرون الدية — الحنابلة

الراجح والله أعلم: **الراجح والله أعلم: الاتجاه الثالث** — القائل بأنه إن طلب أولياء المقتولين جميعًا القصاص فإنه يقتل بهم ولا يجب عليه شيء من الدية، وإن أراد بعضهم القصاص وطلب الآخرون الدية فإنه يقتل لمن طلب القصاص ويعطى الآخرون الدية، **وسبب الترجيح:**

- **قوة الأدلة وسلامتها:** لقوة أدلة أصحاب الاتجاه الثالث وسلامتها من المعارضة.
- **موافقة الحديث:** وهذا هو الذي يتفق والحديث الذي استدلوا به والذي يجعل الخيرة فيه للأولياء بين طلب القصاص أو الدية.
- **مراعاة حكمة القصاص:** وفيه مراعاة لحكمة مشروعية القصاص حتى لا يقدم القاتل على قتل الثاني والثالث إذا علم أنه لا يزيد عليه شيء من الدية بعد وجوب القصاص عليه بقتل الأول.

١٨ السؤال الثامن عشر: حكم قتل الوالد بولده:

نص السؤال: ما حكم قتل الوالد بولده، وما علة سقوط القصاص عند الجمهور؟

محل الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن **الولد إذا قتل والده يقتل به** ، واختلفوا إذا قتل الوالد ولده هل يقتل به أو لا؟ على ثلاثة أقوال.

الرأي	المضمون
القول الأول (الراجح)	**لا يقتل الوالد بولده** — الأحناف والشافعية والحنابلة في المشهور والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية
القول الثاني	**يقتل الوالد بولده إذا قتله عمدًا** — الحنابلة في رواية وابن نافع وابن عبد الحكم وابن المنذر وعثمان البتي
القول الثالث	**يقتل الوالد بولده إذا تعمد قتله بأن أضجعه وذبحه** — مالك

علة سقوط القصاص عند الجمهور: استدل الجمهور على عدم قتل الوالد بولده بالسنة والمعقول، ومن المعقول: **أن الأب كان سبب وجوده فلا يكون الولد سببًا لإفنائه** ، **وأن الوالد لا يقتل ولده غالبًا لفور شفقته فيكون ذلك شبهة في سقوط القصاص** .

الراجح والله أعلم: **الراجح والله أعلم: القول الأول** — القائل بأن الأب لا يقتل بولده، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

- **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول من السنة والمعقول.
- **شفقة الأبوة:** لأن الوالد لا يقتل ولده غالبًا لفور شفقته فيكون ذلك شبهة في سقوط القصاص.

١٩ السؤال التاسع عشر: موجب القتل العمد:

نص السؤال: ما موجب القتل العمد: القصاص فقط أم القصاص أو الدية؟

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**موجب القتل العمد هو القصاص فقط، فليس للولي أن ينتقل إلى المال إلا برضا القاتل** — إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن شبرمة، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والإمامية
الرأي الثاني (الراجح)	**موجبه أحد الأمرين: القصاص أو الدية، والخيرة فيه إلى ولي الدم ولو كره الجاني** — جمهور الفقهاء، روي عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن، وبه قال الليث بن سعد وأبو ثور، وإليه ذهب الشافعية في قول، والحنابلة في ظاهر المذهب، والظاهرية، والزيدية
الرأي الثالث	**موجب القتل العمد هو القصاص فقط، والدية بدل عنه عند سقوطه بعفو أو بغيره، فيجوز للولي العفو على الدية ويجبر الجاني عليها** — الشافعية في الأظهر، والحنابلة في رواية

الراجح والله أعلم: **الراجح والله أعلم: الرأي الثاني** — القائل بأن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية والخيرة فيه إلى الولي، **وأسباب الترجيح كما يأتي:**

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلته وسلامتها من المعارضة وضعف أدلة المخالفين.
- **وجوب إحياء النفس:** لما هو معلوم من وجوب إحياء النفس، فكيف يقال إن الجاني إذا عرض عليه فداء نفسه ببذل الدية فهو مخير بين القبول أو عدمه؟!

٢٠ السؤال العشرون: أثر الخلاف في موجب القتل العمد:

نص السؤال: ما أثر الخلاف في موجب القتل العمد على العفو على الدية بدون رضا الجاني؟

1. **عند من قال: موجب القصاص فقط:** فليس للولي أن ينتقل إلى المال إلا برضا القاتل، وبه قال الحنفية والمالكية والإمامية.
2. **عند من قال: موجبه أحد الأمرين:** فللولي الخيرة في التعيين ولو كره الجاني، وبه قال جمهور الفقهاء.
3. **عند من قال: موجب القصاص فقط والدية بدل عنه:** فيجوز للولي العفو على الدية ويجبر الجاني عليها، وبه قال الشافعية في الأظهر والحنابلة في رواية.

سبب الخلاف: أن الرأيين الثاني والثالث اتفقا على إعطاء الولي الحق في العفو على الدية بدون رضا الجاني، لكنهما اختلفا في سبب هذا الاستحقاق: فالثاني يرى أن السبب هو **نفس القتل الذي يوجب القصاص أو الدية على التخيير**، والثالث يرى أن **القتل لا يوجب إلا القصاص**، وأن سبب الاستحقاق هو الأدلة الشرعية التي تثبت للولي هذا التخيير.

٢١ السؤال الحادي والعشرون: من يستحق القصاص وتعدد الأولياء:

نص السؤال: من يستحق القصاص في القتل العمد، وما حكم تعدد الأولياء وعفو بعضهم؟

الرأي	المضمون
الرأي الأول (الراجح)	**يستحقه جميع ورثة المقتول، سواء كان سبب الإرث النسب أو السبب، وسواء كان الوارث رجلًا أو امرأة بالغًا أم صبيًا عاقلًا أم مجنونًا** — المروي عن عمر بن الخطاب وطاوس والشعبي، وبه قال الحنفية والشافعية في الصحيح والحنابلة والزيدية
الرأي الثاني	**يستحقه عصبة المقتول فقط دون غيرهم، فلا مدخل فيه للنساء ولا للزوج ولا للأخ لأم** — المالكية والشافعية في وجه والإمام أحمد في رواية والإباضية والإمامية في قول
الرأي الثالث	**يستحقه جميع الورثة فيما عدا الزوج والزوجة** — الشافعية في وجه والإمامية في الراجح

الرأي الرابع	يستحقه كل أهل القتيل سواء كانوا عصبات أم غير عصبات — الظاهرية

ملكية القصاص عند تعدد الورثة: لا خلاف بين الفقهاء في أن الوارث إذا كان واحدًا فإنه يملك جميع الميراث، فإن طلب القصاص أجيب إليه، وإن عفا سقط القصاص، واختلفوا في ملكية القصاص للورثة إذا كانوا متعددين على ثلاثة آراء، وهي:

الرأي	المضمون
الرأي الأول (الراجح)	القصاص يثبت لكل واحد من الورثة على سبيل الشركة، فلا يجوز لأحدهم أن يستبد بالقتل حتى يعلم رأي بقية المستحقين — الشافعية والحنابلة والقاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن
الرأي الثاني	يثبت لكل واحد على سبيل الاستقلال — الإمام أبو حنيفة
الرأي الثالث	يثبت لكل واحد على سبيل الكمال — بعض أهل المدينة والظاهرية والإمامية في قول

حكم عفو بعض المستحقين: اختلف الفقهاء على رأيين، وهما:

الرأي	المضمون
الرأي الأول (الراجح)	القصاص يسقط عن الجاني إذا عفا عنه واحد من المستحقين — جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإباضية
الرأي الثاني	لا يسقط ويجوز لمن لم يعف أن يستوفيه — الظاهرية والإمامية في المشهور، وإليه ذهب بعض أهل المدينة

الراجح والله أعلم: رأي جمهور الفقهاء القائل بأن حق القصاص يثبت لجميع الورثة، وأن عفو أحدهم يسقط القصاص، **وسبب الترجيح:**

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة الرأي الأول وضعف أدلة المخالفين.
- **القياس على الميراث:** لأن الله جعل انتقال المال للورثة، فبالأولى يكون حق استيفاء القصاص ثابتًا لهم.

٢٢ السؤال الثاني والعشرون: شروط استيفاء القصاص ومسقطاته:

نص السؤال: ما شروط استيفاء القصاص، وما مسقطاته؟

١ أولًا: شروط استيفاء القصاص:

1. **الشرط الأول – أن يكون مستحق القصاص مكلفًا:** اتفق الفقهاء على أنه إذا كان ولي الدم واحدًا وكان بالغًا عاقلًا **جاز له طلب استيفاء القصاص** ، لقوله تعالى: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» ، ولوجود سبب الولاية في حقه على الكمال.

2. **الشرط الثاني – اتفاق جميع الأولياء على الاستيفاء:** مقتضى هذا الشرط - الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء - أن الورثة إذا تعددوا **فلا يجوز استيفاء القصاص إلا باجتماعهم** ، لأن الحق ثابت للكل ولا يتبعض في الاستيفاء، ففي استيفاء البعض تفويت على الباقين.

3. **الشرط الثالث – أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل:** أن يكون استيفاء القصاص **لا يتضمن قتلاً لغير الجاني** ، وذلك يتحقق بأن يكون الجاني رجلاً أو امرأة حائلاً، بخلاف ما لو كانت امرأة حاملاً أو تأخر الاستيفاء حتى حملت، **فلا يجوز استيفاء القصاص منها حتى تضع حملها** ، سواء كان الحمل من نكاح أو سفاح، وقد حصل الإجماع على ذلك.

٢ ثانيًا: مسقطات القصاص:

1. **فوات محل القصاص:** القاتل المتعمد إذا مات قبل أن يقتص منه **سقط القصاص لفوات محله** ، ولا يتصور بقاء الشيء في غير محله، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه **لا تجب الدية في تركته** .

2. **إرث القصاص:** ويدخل فيه أمران: **أن يرث القاتل القصاص على نفسه**، لأنه لو لم يسقط لوجب له على نفسه وهو ممنوع؛ **أن يرث ولد القاتل القصاص على أبيه**، فقد سبق أن قتل الولد لا يوجب القصاص، فلو ورث ولد القصاص على أبيه أو أمه أو أحد أصوله سقط.

NUARA 01105405478

3. **العفو عن القصاص:** ندب الشرع إلى العفو وحث عليه، وقد أجمع الفقهاء على مشروعيته، **شروط العفو:** أن يكون من مستحق للقصاص، وأن يكون العافي بالغًا عاقلًا، فلا يصح عفو الصبي والمجنون إجماعًا. **الحكم إن عفا بعض المستحقين فقط:** الراجح أنه يسقط القصاص عن الجاني.

4. **الصلح:** اتفق الفقهاء على **جواز الصلح عن القصاص** ، لأن القصاص حق للمولى، ولصاحب الحق أن يتصرف في حقه استيفاءً وإسقاطًا، ولهذا يملك العفو فيملك الصلح، ويجوز الصلح عن القصاص **بأي مال قل عن الدية أو كثر** .

٢٣ السؤال الثالث والعشرون: تعريف القتل شبه العمد وسبب الخلاف في ثبوته:

نص السؤال: ما تعريف القتل شبه العمد، وما سبب الخلاف في ثبوته؟

تعريف القتل شبه العمد: القتل شبه العمد جريمة يختلط فيها العمد والخطأ، فلا عمد محض ولا خطأ محض، وإنما هي مزيج منهما، كأن يقصد الضرب بآلة لا تقتل عادة مثل الحجر الصغير والعصا الصغيرة؛ فإن الضرب مقصود والقتل غير مقصود؛ لأن مثل هذه الآلة لا تستعمل في القتل ولا تؤدي إليه عادةً، ومن هنا وجد الخطأ؛ أي عدم قصد المقتل، فسماها بعض الفقهاء شبه العمد أو عمد المخطئ أو خطأ العمد للدلالة على اختلاط الأمرين.

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجراه، سواء كان الهلاك به غالبًا كالحجر والعصا الكبيرين ومدقة القصار، أو لم يكن كالعصا الصغيرة — أبو حنيفة**
الرأي الثاني (الراجح)	**ضرب المقتل بآلة لا يقتل مثلها غالبًا كالعصا والحجر الصغير والسوط واليد — الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الأحناف**

سبب الخلاف في ثبوته: يرجع إلى اختلافهم في فهم المراد من الأحاديث الواردة في هذا الباب، ولشدة احتياط الفقهاء خوفًا من إيجاب القصاص في قتل لا يتوافر فيه قصد القتل، وهذا أمر بالغ الخطورة، **ثبوت شبه العمد:** اختلف الفقهاء على قولين: **الأول:** ليس من أنواع القتل، فالقتل إما عمد أو خطأ فقط، وبه قال المالكية في الرواية المشهورة والشيعة الزيدية

والظاهرية، **الثاني (الراجح):** ثابت وموجود ومن أنواع القتل، وبه قال الأحناف والمالكية في رواية والشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية والإباضية.

٢٤ السؤال الرابع والعشرون: صور القتل شبه العمد وأركانه:

نص السؤال: ما صور القتل شبه العمد وأركانه؟

صور القتل شبه العمد: من صور القتل شبه العمد، وهي:

1. **الصورة الأولى:** أن يقصد المقتل بعصا صغيرة أو حجر صغير أو لطمة ونحو ذلك مما لا يكون الغالب فيه الهلاك.
2. **الصورة الثانية:** كالسوط ونحوه إذا ضرب ضربة أو ضربتين ولم يوالِ في الضربات، أو أن يضرب بالسوط الصغير ويوالي في الضربات إلى أن يموت.
3. **الصورة الثالثة:** أن يخرق سفينة فيغرق أهلها وكان الخرق مما يجوز أن تسلم السفينة مثله أن تغرق منه، فهذا عمد الخطأ لعمده في الفعل وخطئه في القصد.

أركان القتل شبه العمد: للقتل شبه العمد أركان أربعة، وهي:

1. **الركن الأول:** أن يكون القتيل آدميًا حيًا.
2. **الركن الثاني:** أن يكون المقتول معصوم الدم.
3. **الركن الثالث:** أن تكون الوفاة نتيجة لفعل الجاني.
4. **الركن الرابع:** أن يقصد الجاني الضرب لا القتل.

٢٥ السؤال الخامس والعشرون: عقوبات القتل شبه العمد وصفات ديته:

نص السؤال: ما عقوبات القتل شبه العمد، وما صفات ديته؟

العقوبات الثلاث: للقتل شبه العمد عقوبات ثلاث في الدنيا، وهي:

1. **الدية: —**
2. **الكفارة: —**
3. **الحرمان من الميراث والوصية: —**

MARA 01105405478

صفات دية القتل شبه العمد: تتصف دية القتل شبه العمد بثلاث صفات، وهي:

1. **الصفة الأولى – وجوبها على العاقلة:** **دية شبه العمد تتحملها العاقلة** — الراجح، **وسبب الترجيح:** لأنه قتل لا يوجب قصاصًا فتجب ديته على العاقلة كالخطأ.
2. **الصفة الثانية – أنها مغلظة:** اتفق الفقهاء على أن الدية في القتل شبه العمد مائة من الإبل، واختلفوا في صفة تغليظها على قولين: **الأول:** أثلاث (٣٠ حقة، ٣٠ جذعة، ٤٠ خلفة) — المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، **الثاني (الراجح):** أرباع (٢٥ بنت مخاض، ٢٥ بنت لبون، ٢٥ حقة، ٢٥ جذعة) — أبو حنيفة والحنابلة في رواية.
3. **الصفة الثالثة – أنها مؤجلة:** **دية شبه العمد مؤجلة في ثلاث سنين** ، الثلث في السنة الأولى والثلث الآخر في السنة الثانية والباقي في السنة الثالثة — الراجح (الأحناف والشافعية والحنابلة).

السؤال السادس والعشرون: تعريف القتل الخطأ وصوره وأركانه:

نص السؤال: ما تعريف القتل الخطأ، وما صوره وأركانه؟

تعريف القتل الخطأ: القتل الخطأ هو أن يرمي شخصًا يظنه صيدًا أو حربيًّا فإذا هو مسلم، أو يرمي غرضًا فيصيب آدميًّا. ولا خلاف بين الفقهاء على ثبوته.

صور القتل الخطأ: للقتل الخطأ صور متعددة، وهي:

1. **الصورة الأولى:** أن يرمي صيدًا أو هدفًا أو شخصًا مباح الدم كزان محصن فيصيب آدميًّا معصومًا لم يقصده.
2. **الصورة الثانية:** أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيًّا ويكون مسلمًا، أو يرمي إلى صف المكفار فيصيب مسلمًا.
3. **الصورة الثالثة:** أن ينقلب النائم على شخص فيقتله.

أركان القتل الخطأ: أركان القتل الخطأ أربعة، وهي:

1. **الركن الأول – أن يكون القتيل آدميًّا حيًّا:** ويتحقق بشرطين: **أن يكون المعتدي عليه آدميًّا، وتحقق حياة المجني عليه وقت الاعتداء.**

MARA 01054054178

2. **الركن الثاني – أن يكون المقتول معصوم الدم:** أي يحرم قتله، فلا يكون مباح الدم كالحربي.

3. **الركن الثالث – أن تكون الوفاة نتيجة لفعل الجاني:** بأن يأتي الجاني فعلًا يؤدي لوفاة المجني عليه أيًّا كان هذا الفعل.

4. **الركن الرابع – انعدام قصد الجناية:** وهو الركن المميز للقتل الخطأ، فإذا انعدم قصد الجناية فلا عقاب، ويعتبر الخطأ موجودًا كلما ترتب على فعل أو ترك نتائج لم يردها الجاني بطريق مباشر أو غير مباشر.

٢٧ السؤال السابع والعشرون: عقوبات القتل الخطأ وصفات ديته:

نص السؤال: ما عقوبات القتل الخطأ، وما صفات ديته ومن يحملها؟

العقوبات الأربع: عقوبات القتل الخطأ أربع، وهي:

1. **الدية:** —
2. **الكفارة:** عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
3. **الحرمان من الميراث:** —
4. **الحرمان من الوصية:** —

صفات دية القتل الخطأ: تتصف دية القتل الخطأ بثلاث صفات، وهي:

1. **الصفة الأولى – أنها مخففة:** لا خلاف بين الفقهاء أن الدية من الإبل مائة لا يختلف قدرها بالتغليظ والتخفيف، وأن دية الخطأ مخففة على العاقلة، واختلفوا في صفة تخفيفها على قولين: **الأول:** أخماس (٢٠ جذعة، ٢٠ حقة، ٢٠ بنت لبون، ٢٠ بنت مخاض، ٢٠ ابن لبون) — المالكية والشافعية، **الثاني (الراجح):** أخماس (٢٠ جذعة، ٢٠ حقة، ٢٠ بنت لبون، ٢٠ بنت مخاض، ٢٠ ابن مخاض) — الأحناف والحنابلة.
2. **الصفة الثانية – وجوبها على العاقلة:** **دية القتل الخطأ تتحملها العاقلة** — الراجح (الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة)، **وسبب الترجيح:** لقوة ما استدلوا به.

MARA 01105405478

3 **الصفة الثالثة – أنها مؤجلة في ثلاث سنين:** لا خلاف بين الفقهاء على أن دية القتل الخطأ **مؤجلة في ثلاث سنين** يجب في آخر كل حول ثلثها، ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية.

٢٨ السؤال الثامن والعشرون: أقسام الجناية على ما دون النفس:

نص السؤال: ما أقسام الجناية على ما دون النفس وأنواع الشجاج والجراح؟

أقسام الجناية على ما دون النفس: قال الكاساني: الأنواع أربعة، وهي:

1 **النوع الأول – إبانة الأطراف وما يجري مجراها:** قطع اليد والرجل والأصبع والظفر والأنف واللسان والذكر والأنثيين والأذن والشفة وفقء العينين وقطع الأشفار والأجفان وقلع الأسنان وكسرها وحلق شعر الرأس واللحية والحاجبين والشارب.

2 **النوع الثاني – إذهاب معاني الأطراف مع إبقاء أعيانها:** تفويت السمع والبصر والشم والذوق والكلام والجماع والإيلاد والبطش والمشي، وتغير لون السن إلى السواد والحمرة والخضرة ونحوها مع قيام المحال التي تقوم بها هذه المعاني، ويلحق به إذهاب العقل.

3 **النوع الثالث – الشجاج:** وهي جراح الرأس والوجه عند الجمهور، وهي أحد عشر عند الحنفية على الترتيب الآتي.

1 **الخارصة:** تخرص الجلد أي تشقه ولا يظهر منها الدم.

2 **الدامعة:** يظهر منها الدم ولا يسيل كالدمع.

3 **الدامية:** يسيل منها الدم.

4 **الباضعة:** تبضع اللحم أي تقطعه.

5 **المتلاحمة:** تذهب في اللاحم أكثر مما تذهب الباضعة.

6 **السمحاق:** تقطع اللحم وتظهر الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم.

7 **الموضحة:** تقطع السمحاق وتوضح العظم.

8 **الهاشمة:** تهشم العظم.

9 **المنقلة:** تنقل العظم بعد الكسر.

MARA 01105405478

1. **الآمة:** تصل إلى أم الدماغ وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ.

1. **الدامغة:** تخرق تلك الجلدة وتصل إلى الدماغ.

4. **النوع الرابع – الجراح:** وهي عند جمهور الفقهاء ما يصيب الجسم عدا الرأس والوجه، وهي نوعان: جائفة وغير جائفة.

1. **الجائفة:** ما تصل إلى الجوف كأن تكون في الصدر أو البطن، ومواضعها: الصدر والظهر والبطن والجنبان وما بين الأنثيين والدبر، ولا تكون في اليدين والرجلين ولا في الرقبة والحلق؛ لأنه لا يصل إلى الجوف.

2. **غير الجائفة:** ما لا تصل إلى الجوف كأن تكون في اليدين أو الرجلين.

٢٩ السؤال التاسع والعشرون: شروط القصاص فيما دون النفس وموانعه:

نص السؤال: ما شروط القصاص فيما دون النفس، وما موانعه؟

القاعدة: قال الكاساني: وَشَرَائِطُهُ أَنْوَاعٌ: بَعْضُهَا يَعُمُّ النَّفْسَ وَمَا دُونَهَا، وَبَعْضُهَا يَخُصُّ مَا دُونَ النَّفْسِ، فَالْعَامَّةُ: كَوْنُ الْجَانِي عَاقِلًا بَالِغًا مُتَعَمِّدًا مُخْتَارًا، وَكَوْنُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَعْصُومًا لَا يَكُونُ جُزْءَ الْجَانِي وَلَا مِلْكَهُ، وَكَوْنُ الْجِنَايَةِ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَاشَرَةِ، وَالَّتِي تَخُصُّ مَا دُونَ النَّفْسِ: الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الْمَحَلَّيْنِ فِي الْمَنَافِعِ وَالْفِعْلَيْنِ وَبَيْنَ الْأَرْشَيْنِ.

الشروط الخاصة بما دون النفس: يراعى ما ذكرناه في شروط القصاص في النفس، وبالإضافة شروط خاصة، وهي:

1. **أولًا – أن تكون الجناية عمدًا محضًا:** فإذا كانت خطأ أو شبه عمد فلا قصاص، وإنما الدية أو الأرش أو الحكومة.

2. **ثانيًا – أن يكون المجني عليه مكافئًا للجاني:** إذ شرط القصاص التماثل (بالإسلام، والحرية، والجنس، والعدد).

3. **ثالثًا – المماثلة بين المحلين في الاسم والموضع:** فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين، ولا يد إلا بيد، ولا إبهام إلا بإبهام، لأن منافع الأصابع مختلفة كالأجناس.

4. **رابعًا – المماثلة في الصحة والكمال:** لا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء، ولا لسان يتكلم بلسان أخرس لعدم المماثلة.

5. **خامسًا – إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة:** أن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف.

موانع القصاص فيما دون النفس: بعد بيان شروط القصاص فيما دون النفس، موانعه هي:

1. **الموانع الأولى:** إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد.
2. **الموانع الثانية:** إذا انعدمت المكافأة بين الجاني والمجني عليه في أي صورة من الصور المذكورة.
3. **الموانع الثالثة:** إذا انعدمت المماثلة بين الموضعين (محل الجناية ومحل القصاص) في الاسم والموضع.
4. **الموانع الرابعة:** إذا انعدمت المماثلة في الصحة والكمال بين الطرفين.

٣٠ السؤال الثلاثون: الفرق بين الدية والأرش والحكومة:

نص السؤال: ما الفرق بين الدية والأرش والحكومة في الجناية على ما دون النفس؟

القاعدة: قال الكاساني: فَالْأَعْضَاءُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا كَمَالُ الدِّيَةِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ... وَقَالَ: وَأَمَّا الَّذِي يَجِبُ فِيهِ أَرْشٌ غَيْرُ مُقَدَّرٍ وَهُوَ الْحُكُومَةُ: فَالْأَصْلُ أَنَّ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ مِنَ الْجِنَايَاتِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ وَلَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فَفِيهِ الْحُكُومَةُ.

المصطلح	المضمون
الدية	**المال الواجب في النفس** — وهي مقدرة شرعًا بمائة من الإبل، أو قيمتها من الذهب أو الفضة أو البقر أو الغنم أو الحلل.
الأرش	**المال الواجب في الجناية على ما دون النفس** — وقد يكون مقدرًا كدية اليد (نصف الدية)، ودية الأصبع (عشر الدية)، ودية السن (خمس الدية).
الحكومة	**أرش غير مقدر يقدره القاضي** — وهي فيما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفس وليس له أرش مقدر، ككسر العظام، وفي لسان الأخرس، والعين القائمة الذاهب نورها، والسن السوداء القائمة،

واليد الشلاء، والرجل الشلاء، وذكر الخصي والعنين، والإصبع والسن الزائدة.

✅ **الخلاصة:** **الدية** في النفس، و **الأرش** فيما دون النفس إن كان مقدرًا، و **الحكومة** فيما دون النفس إن لم يكن مقدرًا. **والأصل في الجميع:** قوله ﷺ: «"وفي النفس الدية"» ، وقوله تعالى: «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» .

MNARA
01105405478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الثالثة

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ الفقه المقارن (جنايات) — هذا المقرر الحالي

النقود والمؤسسات المالية — متاح بالتطبيق

مدني (عقود) — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثالثة

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478